



Resolución Directoral N° 000023882026

Tocache, **27 AGO. 2026**

VISTO, el Memorando N.º 0849-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 5 de agosto de 2026, el Informe N.º 075-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS de fecha 31 de julio de 2026; la Resolución Judicial N.º 05 de fecha 26 de julio de 2022, confirmada mediante Resolución N.º 08 de fecha 03 de noviembre de 2022, recaída en el Expediente Judicial N.º 00347-2022-0-2201-JR-LA-01; la Resolución N.º 18 de fecha 09 de abril de 2026, que requiere su ejecución; y demás actuados; con un total de Ciento noventa y cinco (195),y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache es competente para emitir actos administrativos en el marco de la gestión del servicio educativo, conforme a la normativa del sector;

Que, el artículo 48 de la Ley N.º 24029, modificado por la Ley N.º 25212, establece el derecho de los docentes a percibir una **bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra**;

Que, el Tribunal Constitucional del Perú, mediante reiterada jurisprudencia (Exp. N.º 0206-2005-PA/TC y Exp. N.º 00025-2005-PI/TC), ha precisado que dicha bonificación debe calcularse sobre la **remuneración total o íntegra**, descartando su aplicación sobre la remuneración total permanente;

Que, el accionante **CARLOS DEL ÁGUILA ARCE** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N.º 00347-2022-0-2201-JR-LA-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N.º 05 de fecha 26 de julio de 2022, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba, confirmada por Resolución N.º 08 de fecha 03 de noviembre de 2022, se declaró FUNDADA la demanda interpuesta por el administrado CARLOS DEL ÁGUILA ARCE, ordenando a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache emitir nueva resolución administrativa disponiendo el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, correspondiente a los periodos comprendidos entre el **13 de mayo al 31 de diciembre de 1996, del 15 de marzo al 31 de diciembre de 1999; del 08 de marzo al 31 de diciembre de 2000, del 23 de abril al 31 de diciembre de 2001; del 15 de abril al 31 de diciembre de 2002, 03 de abril al 31 de diciembre de 2003; 01 de abril al 31 de diciembre de 2004; 15 de marzo al 31 de diciembre de 2005; y del 18 de abril al 01 de octubre de 2006 y del 02 de octubre de 2006 al 25 de noviembre de 2012** (fecha de entrada en





Resolución Directoral N° 00002388 2026

vigencia de la Ley 29944) al 25 de noviembre de 2012, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente.

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N.º 0404-2025-GRSM/DRE de fecha 17 de febrero del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N.º 002160, de fecha 27 de junio de 2024, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **CARLOS DEL AGUILA ARCE**, por el Concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra) con deducción a los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del DS N.º 051-91-PCM y del informe Legal N.º 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 98/100 SOLES (S/ 5 798.98); mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N.º 16, de fecha 14 de enero de 2025, asignada en el expediente judicial No 00347-2022-0-2201-JR-LA-01, emitida ante el Juzgado de Trabajo - Subsede Moyobamba. Autoriza a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al tercer y cuarto considerando de la Resolución Judicial N.º 16, de fecha 14 de enero de 2025, asignada en el expediente judicial N.º 00347 -2022-0-2201-J R-LA 01, emitida ante el Juzgado de Trabajo - Subsede Moyobamba.

Que, mediante Resolución N.º 18 de fecha 09 de abril de 2026, el órgano jurisdiccional ha requerido el cumplimiento de lo ordenado, bajo responsabilidad, debiendo la entidad emitir la resolución administrativa correspondiente y efectuar la liquidación respectiva;

Que, con Nota de Coordinación N.º 0030-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 28 de abril 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, hace de su conocimiento que se ha recepcionado el Oficio N° 2148 de fecha 23 de abril del 2026 de la Procuraduría Pública de la Región donde solicita Resolución de Liquidación y Cálculo del Expediente Judicial N° 0347-2022 del demandante **Carlos DEL AGUILA ARCE**, proceso judicial que fue realizado en la corte de Justicia de Moyobamba, adjuntado la Resolución Directoral Regional N° 0404-2025 de fecha 17 de febrero del 2025 donde se reconoce la nulidad de la Resolución Directoral N° 002160 de fecha 27 de junio del 2024, por lo que solicita el cumplimiento en atención a la Resolución Judicial N° 18 de fecha 9 de octubre del 2026, el Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba resuelve declarar nula resolución N° 2160 y requiere a la Unidad ejecutora N° 303 Alto Huallaga con efectuar la liquidación de los montos dando cumplimiento a la sentencia y considerandos de la presente resolución disponiendo el pago íntegro de su bonificación por concepto de bonificación de preparación de clases y evaluación calculada sobre la base de sus remuneraciones totales integrales





Resolución Directoral N° 00002388 2026

Que, mediante Resolución N.º 18 de fecha 09 de abril de 2026, el órgano jurisdiccional ha requerido el cumplimiento de lo ordenado, bajo responsabilidad, debiendo la entidad emitir la resolución correspondiente y efectuar el cálculo, conforme a lo ordenado en sentencia de vista de fecha 03 de noviembre del 2022, para LIQUIDAR e incluir en el presupuesto institucional, a favor de la parte demandante, y a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, a dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, mediante informe N.º 075-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 31 de julio 2026, se ha efectuado la liquidación de devengados e intereses legales conforme a la normativa vigente, determinándose un monto de **Cuarenta y dos mil setenta y dos con 72/100 soles (S/ 42,072.72)** por concepto de devengados, y **Veintiún mil quinientos noventa y cuatro con 00/100 soles (S/ 21,594)**, por interés legales ascendiendo a un total de **Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y seis con 73/100 soles (S/ 63,666.73)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N.º 24029, modificado por la Ley N.º 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo el periodo comprendido desde el **13 de mayo 1996 hasta el 25 de noviembre 2012**, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, las boletas de pago que forman parte de la presente resolución;

Que, conforme al artículo 1246 del Código Civil y al Decreto Ley N.º 25920, los intereses legales en materia laboral se devengan sin capitalización, aplicando las tasas fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú;

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación, los calculados en el Informe N° 075-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 31 de julio del 2026,

Que, el artículo 41 de la Ley N.º 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, establece que las entidades de la administración pública tienen la obligación de **cumplir las sentencias judiciales firmes**, bajo responsabilidad;

Que, la Ley N.º 30137 regula los criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en el marco de la atención de deuda social del Estado;





Resolución Directoral N° 00002388 2026

Que, en ese contexto, corresponde emitir el acto administrativo que reconozca el derecho y apruebe la liquidación respectiva, en estricto cumplimiento del mandato judicial;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, el cumplimiento de obligaciones económicas se sujeta a la disponibilidad presupuestal y programación financiera del Estado, con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **Ley N° 32513** — del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026**.



De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025; y en uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR

MANDATO JUDICIAL, a favor del administrado **CARLOS DEL ÁGUILA ARCE** Identificado con DNI N° 00030159, el derecho al reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al **30% de la remuneración total íntegra**, conforme a lo ordenado en el Expediente Judicial N° 347-2022-0-2201-JR-LA-01, por el periodo comprendido desde **13 de mayo al 31 de diciembre de 1996, del 15 de marzo al 31 de diciembre de 1999; del 08 de marzo al 31 de diciembre de 2000, del 23 de abril al 31 de diciembre de 2001; del 15 de abril al 31 de diciembre de 2002, 03 de abril al 31 de diciembre de 2003; 01 de abril al 31 de diciembre de 2004; 15 de marzo al 31 de diciembre de 2005; y del 18 de abril al 01 de octubre de 2006 y del 02 de octubre de 2006 al 25 de noviembre de 2012** (fecha de entrada en vigencia de la Ley 29944); se aprueba la liquidación de devengados e intereses leales conforme al Informe N° 075-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS en los siguientes términos por el monto de **Cuarenta y dos mil setenta y dos con 72/100 soles (S/ 42,072.72)**, interés legal el monto de **Veintiún mil quinientos noventa y cuatro con 00/100 soles (S/ 21,594)**, determinándose el monto total de **Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y seis con 72/100 soles (S/ 63,666.72)**. en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución No 05 (sentencia) de fecha 26 de julio de 2022, confirmada mediante Resolución N° 08 (sentencia de vista) de fecha 03 de noviembre de 2022, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 18 de fecha 09 de abril de 2026 suscrito por el Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba; obrante en el Expediente Judicial N°



Resolución Directoral N° 00002388 2026



00347 -2022-0-2201-JR-LA-01, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín para su evaluación, priorización y seguimiento, conforme a la Ley N.º 30137 y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

100.3300